



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000031/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excmá. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, -constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del R.J.N.- a fin de tratar el expediente caratulado: **"BLANCO, MARTIN RENE Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL-MRIO DE DEF.-E.A. SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000031/2009, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 120, contra la sentencia de fs. 111/115 vta. que rechaza la excepción de prescripción articulada por el Estado Nacional; hace lugar a la demanda entablada y condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los decretos 2769/93, 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08 hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto 1305/12, conforme las pautas vertidas por la CSJN en la causa



"Zanotti", con más intereses liquidados a tasa activa. Impone las costas a la demandada, fija las pautas para regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 121 vta., se expresan agravios a fs. 124/127 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 128.

II- Que la parte apelante manifiesta en primer lugar que la cuestión de autos ha devenido abstracta, atento el dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12. Considera agravante la declaración del carácter remunerativo de los aumentos instituidos por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, e invoca que tales aumentos no son para la totalidad del personal de la Fuerza. Invoca como novísima jurisprudencia la causa "Zanotti" de la CSJN y apela el apartamiento de la doctrina de los casos "Bovari de Díaz" y "Villegas". Hace reserva del caso federal.

III- Que los actores, integrantes del personal en actividad del Ejército Argentino, ocurren a la jurisdicción e interponen demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa a fin de que se incluyan en sus haberes mensuales, con carácter remunerativo y bonificable, los suplementos y aumentos previstos en el decreto 2769/93, Resolución 1459/93 del Ministerio de Defensa y decretos 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08, con más los retroactivos e intereses que correspondan.

El a quo hizo lugar a la demanda -respecto a los decretos 2769/93, 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08- y contra dicha decisión se alza la apelante.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000031/2009/CA1

IV- a) Que corresponde abordar en primer término el planteo de la demandada relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta, en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Al respecto, cabe señalar que atento a que no sólo se reclama la declaración del carácter remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales aumentos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que la cuestión de autos ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

De conformidad con ello y, teniendo en cuenta que es criterio de la Corte que aun cuando ella sólo decide en los



casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de "Fallos" 330:1094), corresponde rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia dictada.

V- Que, conforme el resultado arribado, corresponde que las costas en la instancia sean impuestas en su totalidad a la demandada-vencida, en virtud del principio general que rige la materia (art. 70, primer párrafo, C.P.C. y C.N.).

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 25% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que, debe rechazarse el recurso interpuesto, y confirmarse la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la demandada vencida (art. 70, primer párrafo, del C.P.C. y C.N.).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 25% de lo que oportunamente se le





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000031/2009/CA1

determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Señora Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 21/06/2017
Alta en sistema: 03/07/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467388#181614892#20170630124128444



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000031/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 21 de junio de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto, confirmándose la sentencia apelada.

Imponer las costas en esta instancia a la demandada-vencida (art. 70, primer párrafo, C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 25% de lo que oportunamente se le determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

